

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2354/2013
अपीलार्थी श्री हरचरणसिंह भाटिया 13 बुधवारी, डोंगरगढ़ राजनांदगांव
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद डोंगरगढ़
जिला राजनांदगांव

आदेश दिनांक 19.06.2015

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री हरचरणसिंह भाटिया राजनांदगांव द्वारा आवेदन दिनांक 25.03.2013 को धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत कर यह जानकारी चाही गई कि “बोरतालाब रोड पर पीएचई कार्यालय के सामने स्थित चमार डबरी तालाब में किये गये जिर्णोद्धार कार्य (जिसके संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त की थी) के संबंध में (1) प्रस्तावित कार्य का नक्शा/ड्राइंग (2) ठेकेदार द्वारा ठेकेदारी के प्रमाणपत्रों सहित कार्यालय में दिये गये समस्त प्रपत्र (3) तालाब की जिस भूमि पर कार्य कराया गया स्थान का नक्शा खसरा की प्रति (4) तालाब की जिस भूमि पर कार्य हुआ उस जगह के मालिकाना हक संबंधी प्रपत्र (5) कराये कार्य का निरीक्षण उप यंत्री से उपर स्तर के जिन अधिकारियों ने किया ऐसे प्रत्येक निरीक्षण की रिपोर्ट एवं अधिकारियों की टिप्पणी संबंधी प्रपत्र (6) स्वीकृत राशि में से शेष राशि का विवरण राशि का क्या किया गया ? राशि शेष बच जाने संबंधी समस्त वितरण एवं उच्च कार्यालय को भेजी गई रिपोर्ट की प्रति बची हुई राशि के संबंध में जो दी गई (7) कार्य की परफार्मेंस गारंटी का विवरण (8) ठेकेदार को भुगतान देते समय लिखी गई नोटशीट की प्रत्येक प्रति देवें (9) ठेकेदार से तालाब के कार्य संबंधी हुए समस्त अनुबंध पत्रों की प्रतियां (10) उक्त कार्य के लिए जिन अन्य निविदा भरने वालों ने निविदाएं दी है उनकी प्रतियां (11) राशि प्राप्ति के समय ठेकेदार द्वारा दी गई पावती की प्रतियां (12) निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायतें एवं उनकी जांच रिपोर्टों की प्रतियां उपलब्ध करावें।”

जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 20.05.2013 को प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलार्थी के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में न तो सुनवाई की और ना ही कोई आदेश पारित किया गया।

प्रथम अपीलीय अधिकारी के उक्त कृत्य से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 31.08.2013 को राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी ने विलंब के लिए धारा 20(1) के अंतर्गत शास्ति, 19(8)(ख) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति तथा जानकारी दिलाने की मांग की है।

प्रकरण की सुनवाई दिनांक 6.3.2014 को उत्तरवादी की ओर से कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा उनके आवेदन दिनांक 25.03.2013 के द्वारा 12 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई

थी। अपीलार्थी का उक्त आवेदन को जानकारी हेतु संबंधित शाखा प्रभारी श्री देवेन्द्र पहाडी तत्कालीन उप अभियन्ता डोंगरगढ़ को पत्र दिनांक 30.03.2013 को प्रेषित किया गया। निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर श्री देवेन्द्र पहाडी द्वारा दिनांक 01.06.2013 को जानकारी उपलब्ध कराये जाने पर अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया। चूंकि चमार डबरी तालाब से संबंधित नस्ती जांच हेतु संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगर प्रशासन एवं विकास रायपुर को प्रेषित की गई थी। अभिलेख उपलब्ध होने पर जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जावेगी”, इस आशय से अवगत कराया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष उभय पक्ष उपस्थित नहीं हुए। वांछित जानकारी पूर्व में भी अपीलार्थी को अपील प्रकरण क्रमांक 1488/2012 के भी प्रदाय की जा चुकी है।

अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जन सूचना अधिकारी का यह कथन मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा यही जानकारी अपील प्रकरण क्रमांक 1488/2012 में मांगी गई जिसे जन सूचना अधिकारी द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराया गया है। विचाराधीन प्रकरण में चाही गई जानकारी तथा अपील प्रकरण क्रमांक 1488/2012 में चाही गई जानकारी भिन्न भिन्न है। जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी को यह अवगत नहीं कराया गया कि वांछित जानकारी से संबंधित अभिलेख संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगर प्रशासन एवं विकास रायपुर को प्रेषित किये गये हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी ऐसी कोई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार अपीलार्थी को आज दिनांक तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के आवेदन धारा 6(1) के तहत वांछित जानकारी से संबंधित समस्त दस्तावेज तत्समय संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगर प्रशासन एवं विकास रायपुर (जिसे आगे संयुक्त संचालक कहा जायेगा) के पास था” अतः 30 दिनों के भीतर दस्तावेजों के अभाव में ऐसी जानकारी नहीं दी जा सकी।

मूल निराकृत प्रकरण क्रमांक 1488/2012 में पारित आदेश का अध्ययन किया गया। इस अपील के अपीलार्थी का मूल आवेदन की विषयवस्तु उक्त डबरी निर्माण में (1) मरम्मत जीर्णोद्धार निर्माण के लिए स्वीकृत राशि (2) प्रत्येक स्वीकृति के मद का नाम (3) उक्त अवधि में भुगतान की गई राशि जिन बिलों के आधार पर की गई उन बिलों की प्रतियां (4) प्रत्येक कार्य के प्राक्कलन की प्रतियां एवं कार्यदेश की प्रतियां (5) प्रत्येक बार भरी गई एमबी की प्रतियां (6) निर्माण करने वाली एजेन्सी/ ठेकेदार के साथ किये गये एग्रीमेन्ट की प्रति (7) कार्य की क्वालिटी अथवा अपूर्णता अथवा निर्माण के संबंध में लिखे गये पत्रों की प्रतियां जो कि ठेकेदार एवं विभाग द्वारा लिखी है (8) स्वीकृत राशि में से शेष राशि के बाबत प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकरण को भी उसी डबरी के जीर्णोद्धार को आधार मानकर जो जो जानकारीयां मांगी गई है वह निराकृत प्रकरण 1488/2012 से भिन्न है।

द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान दिनांक 22.12.14 के पत्र के साथ अपीलार्थी को वांछित सूचना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिसके अवलोकन के बाद अपीलार्थी का कहना था कि वांछित जानकारी के बिंदु क्रं 12 अर्थात् चमारडबरी तालाब के निर्माण के समय प्राप्त शिकायत एवं उसकी जांच रिपोर्ट की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि जैसा अपीलार्थी ने कहा वांछित जानकारी अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराई गई क्योंकि नस्ती संयुक्त संचालक को भेजी गई थी। प्रथम अपील के बाद भी उपलब्ध नहीं कराई गई और प्रथम अपील में कोई कार्यवाही नहीं की गई। द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।

उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत कार्यवाही क्यों न की जाये जिस पर उन्होंने जवाब प्रस्तुत किया है कि कार्यालय के पृष्ठांकन क्रं 893 दिनांक 30. 3.13 द्वारा श्री देवेन्द्र पहाड़ी, तत्कालीन उपअभियंता लोक निर्माण विभाग शाखा से वांछित जानकारी मांगी गई थी परंतु उन्होंने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि प्रथम अपील में भी श्री देवेन्द्र पहाड़ी ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जबकि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी पत्र क्रं 113, दिनांक 29.5.2013 द्वारा श्री पहाड़ी को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लिखा था बाद में श्री देवेन्द्र पहाड़ी का स्थानांतरण हो जाने के पश्चात् श्री दिनेश नेताम, उपअभियंता पदस्थ हुए तथा उन्हें जनसूचना अधिकारी बनाया गया।

तब उन्होंने आयोग के समक्ष सुनवाई दिनांक 6/7.3.2014 को संबंधित नस्ती जांच हेतु संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर को प्रेषित किया जाना बताया। बाद में श्री ए.डी. चोखान्दे द्वारा दिनांक 22.12.2014 को जानकारी उपलब्ध कराने पर उसी दिन अपीलार्थी को जानकारी प्रदान की गई। साथ ही अपीलार्थी की पावती भी प्रस्तुत की गई है उक्त पावती में बिंदु क्रं 12 की जानकारी अर्थात् निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायत व जांच रिपोर्ट की जानकारी देना भी दर्शाया गया है यद्यपि अपीलार्थी कहते हैं कि यह रिपोर्ट जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि वांछित जानकारी श्री देवेन्द्र पहाड़ी, तत्कालीन उपअभियंता से मांगी गई थी और उन्होंने न तो जानकारी जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध कराई थी और न ही यह सूचित किया था कि नस्ती उपलब्ध है अथवा नहीं। इसी वजह से अपीलार्थी को धारा 7 में निर्धारित 30 दिवस की समयावधि में और उसके बाद प्रथम अपील में भी जानकारी प्रदान नहीं की जा सकी और न ही सूचित किया जा सका कि नस्ती संयुक्त संचालक को भेजी गई है। प्रथम अपील के बाद उत्तरवादी के अनुसार 01.6.2013 को अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि नस्ती संयुक्त संचालक के पास है परंतु अपीलार्थी के अनुसार ऐसा कोई पत्र उन्हें नहीं मिला है

और न ही ऐसा कोई पत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है इसलिए प्रथम दृष्टया श्री देवेन्द्र पहाड़ी को विलंब के लिए दोषी पाते हुए उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत शास्ति क्यों न आरोपित की जाये यह कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 19.3.15 को रजिस्टर्ड डाक से उनके वर्तमान पदस्थापना नगर पंचायत पंडरिया, जिला कबीरधाम के पते पर जारी किया गया था। यह कारण बताओ सूचना पत्र उन्हें प्राप्त भी हो गया है क्योंकि प्राप्ति की स्वीकृति पोस्ट आफिस से प्राप्त हुई है जिसकी प्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न है। कारण बताओ सूचना पत्र के साथ श्री देवेन्द्र पहाड़ी को सूचित किया गया था कि वे अपना जवाब आयोग को प्रस्तुत करें और सुनवाई दिनांक 19.06.2015 को कबीरधाम कलेक्टर कार्यालय के वीसी कक्ष में उपस्थित हों परंतु श्री देवेन्द्र पहाड़ी का न तो कोई जवाब प्राप्त हुआ और न ही वे सुनवाई हेतु वीसी कक्ष में उपस्थित हुए। इस संबंध में आयोग कार्यालय द्वारा वीसी कक्ष कबीरधाम से दूरभाष पर पुष्टि भी की गई है कि वे उपस्थित हैं या नहीं। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उल्लेखनीय है कि वांछित सूचना प्रदान करने के लिए श्री देवेन्द्र पहाड़ी तत्कालीन उपअभियंता नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़ से वांछित जानकारी मांगी गई थी परंतु उन्होंने न तो जानकारी उपलब्ध कराई और न ही यह सूचित किया कि नस्ती उपलब्ध नहीं है। अतः अधिनियम की धारा 5(5) के अंतर्गत श्री देवेन्द्र पहाड़ी डीम्ड जनसूचना अधिकारी हो गये थे क्योंकि जानकारी प्रदान करने के लिए उनकी सहायता मांगी गई थी परंतु उनके द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की गई। जैसा ऊपर उल्लेख है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी उन्हें लिखा था कि वे जानकारी प्रदान करें इसलिए वे ही आवेदन का निराकरण समय पर न होने और विलंब के लिए दोषी पाये जाते हैं।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा यह पाया जाता है कि वांछित जानकारी के सभी बिंदुओं की जानकारी अपीलार्थी को प्रदान किये जाने की पावती उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई है परंतु अपीलार्थी का कथन है कि उन्हें बिंदु क्रं 12 अर्थात् चमारडबरी तालाब के निर्माण के समय की गई शिकायत व जांच रिपोर्ट उनके द्वारा पावती दिये जाने के बावजूद प्रदान किये गये दस्तावेजों में नहीं है इसलिए आदेशित किया जाता है कि :-

यदि चमारडबरी तालाब के निर्माण के समय की गई शिकायत व जांच रिपोर्ट की जानकारी उपलब्ध है तो पुनः सत्यापित कर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान की जाये अन्यथा उन्हें सूचित किया जाये कि इससे संबंधित अभिलेख रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान जनसूचना अधिकारी इसका पालन करेंगे तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश का पालन हो गया।

चूंकि यह पाया जाता है कि सूचना मांगने के आवेदन के निराकरण तथा जो भी जानकारी उपलब्ध थी कि नस्ती संयुक्त संचालक को भेजी गई है उसे प्रदान करने में विलंब हुआ है इसलिए लोक प्राधिकारी, नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़ अपीलार्थी को हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के अंतर्गत 750/- रुपये (सात सौ पचास रुपये) क्षतिपूर्ति राशि इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस में प्रदान करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् इसका पालन करेंगे आवेदन का समय पर निराकरण नहीं होने तथा जो भी सूचना दी जा सकती थी उस सूचना प्रदान में हुए विलंब के लिए श्री देवेन्द्र पहाड़ी, तत्कालीन उपअभियंता, नगर पालिका परिषद्, डोंगरगढ़ एवं वर्तमान उपअभियंता, नगर पंचायत पंडरिया जिला कबीरधाम दोषी है। अतः उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत अधिकतम रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) की शास्ति आरोपित की जाती है वे यह राशि शासकीय कोष में जमा करें अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत पंडरिया नियमानुसार उनके वेतन से कटौती कर राशि शासकीय कोष में जमा करें।

इस आदेश की प्रतिलिपि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छ.ग., इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को भी प्रेषित की जाये कि वे क्षतिपूर्ति व शास्ति के संबंध में पारित आदेश का पालन सुनिश्चित करें।

सही/-
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त